

통 보

1. 제 목 : 임신기 근로시간 단축제도 운영에 관한 사항

2. 관계기관 : ○○●●○○○○병원

3. 내 용

가. 업무개요

공단에서는 정부의 모성보호 제도 운영의 일환으로 일·가정 양립을 위해 임신 기간 중 근로시간 단축을 신청할 수 있는 제도를 운영하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「근로기준법」 제74조(임산부의 보호)제7항에 따르면 사용자는 임신 후 **주 이내 또는 **주 이후에 있는 여성 근로자가 *일 *시간의 근로시간 단축을 신청하는 경우 이를 허용하여야 된다고 규정하고 있습니다.

또한, 공단 「복무규정」 제13조의2(임신기간 근로시간 단축)제1항에 따르면 임신 중인 여성직원은 임금의 삭감 없이 *일 *시간의 근로시간 단축을 신청할 수 있도록 되어 있습니다.

이를 위해 임신기간 근로시간 단축을 신청하려는 여성직원은 근로시간 단축 개시 예정일 *일 전까지 임신기간, 근로시간 단축 개시 예정일 및 종료 예정일, 근무 개시 시각 및 종료 시각, □□의 진단서(같은 임신에 대해 다시 신청하는 경우는 제외) 등을 작성하여 ○○부서에 제출해야 합니다.

이에 따라 ○○●●○○○○병원은 임신한 근로자의 건강보호를 위해 임신 중인 여성직원의 단축근로의 법적의무를 적극 이행하고 제도가 실질적으로 작동될 수 있도록 하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 20**년부터 20**년 ○월 초까지 ●●●●●●●●병원 출산 및 육아휴직을 사용한 ◇◇◇을 대상으로 임신기 근로시간 단축제도 운영 현황에 대한 설문조사를 실시한 결과, [표 1]. [표 2]와 같이, ◇◇◇ 직원들의 임신기간 근로시간 단축제도에 대해 충분히 인지하고 있으나, 임신 전 기간동안 단축근무 제도를 이용한 직원은 [표 3]과 같이 **명(**.*)인 것으로 확인하였습니다.

[표 1] 임신기 단축제도에 대한 인지 조사결과

현재 병원에서 운영되고 있는 '임신기 근로시간 단축제도'에 대해 알고 계셨습니까?		
1. 알고 있음		
2. 어느 정도는 알고 있음		
3. 전혀 알지 못함		

[표 2] 임신 전 기간 동안 단축근무 사용가능에 대한 인지 조사결과

임신기 근로시간 단축제도 관련해서 '임신 중 전 기간 단축근무를 신청할 수 있는 것'에 대해서 알고 계셨습니까?		
1. 예		
2. 아니오		

[표 3] 임신 전 기간 단축근무제도 이용 여부 조사결과

(3번 질문에 '예'라고 답변하신 분만) 임신 전 기간 동안 단축근무를 이용하셨습니까?		
1. 신청하여 이용함		
2. 일부 이용(임신 12주 이내 또는 임신 32주 이후)		
3. 이용안함		

또한 [표 4]와 같이, 임신기간 근로시간 단축제도를 이용하지 않은 주요 이유로 부서상황 및 분위기 등을 고려하여 미신청한 직원이 **명(**.*%), 상급자의 부서장 (○○ 포함) 등 상급자 및 관리자의 강요 등으로 이용하지 못한 경우(*명, **.*)도 있는 것으로 확인되었습니다.

[표 4] 이용하지 않은 사유 조사결과

(4번 질문에 '이용안함'이라고 답변하신 분만) 이용하지 않은 이유는 무엇입니까?		
1. 부서상황을 고려하여 자발적 미신청		
2. 부서장(○○ 포함) 등 상급자 및 관리자의 강요		
3. 조직이나 부서 분위기가 사용 안하는 분위기		
4. ○○한 이유 없음		
5. 기타		

결론적으로 ㉠㉡㉢㉣병원에서는 해당 제도에 대한 인지도는 높은 편이나, 병동 *㉤㉥ 근무, 대체인력 확보 어려움 및 ㉦㉦㉦ 등 관리자의 강요 등으로 일부 직원들이 임신기간 근로시간 단축제도를 이용하지 못하는 경우가 발생하고 있는 것을 확인하였습니다.

해당 제도의 활성화 및 안정적 운영을 위해 ㉠㉡㉢㉣ 내 임신기 근로시간 단축제도에 대한 관리자 교육 강화 및 임신기간 근로시간 단축제도 활성화될 수 있는 분위기 조성 등이 필요한 것으로 확인됩니다.

4. 관계기관 의견

㉠㉡㉢㉣병원에서는 감사 결과에 대하여 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ㉠㉡㉢㉣♠♠♠은

- 해당 제도의 활성화 및 안정적 운영을 위해 원내 임신기 근로시간 단축제도에 대한 관리자 교육 강화 및 분위기 조성을 위해 조치하시기 바랍니다. (통보)